

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2969/2533

นางลำจวน สุขวิทยา

โจทก์

นางแฉล้ม เหมือนแพร กับพวก

จำเลย

นายปรีชา บุรณะรุ่งเรืองกิจ ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย ที่ 4

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 แกลงขอนำนายเกียรติชัยรัตนมawangศ์มาคำประกันในการขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่ได้เป็นการคำประกันตามคำสั่งของศาลฎีกา ดังนั้นจึงเป็นการผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าจำเลยไม่ประสงค์จะทุเลาการบังคับในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ที่ 4 เห็นว่า นายเกียรติชัยรัตนมawangศ์มีความประสงค์คำประกันเฉพาะหนี้ของจำเลยที่ 3 และที่ 4 เท่านั้นและไม่เป็นการผิดเงื่อนไขตามคำสั่งของศาลฎีกา เพราะได้นำหลักทรัพย์จำนวนเงิน 325,731.50 บาท ซึ่งเป็นเงินที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งศาลฎีกา และต่อไปอีก 2 ปีมาวางศาลแล้ว หากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับผิดต่อโจทก์แล้ว หากจำเลยที่ 3 ที่ 4 ไม่ชำระโจทก์ก็สามารถบังคับคดีเอากับหลักทรัพย์ของนายเกียรติชัยรัตนมawangศ์ ที่นำมาวางได้ทั้งหมดและถือได้ว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับ

จำเลยที่ 3 ที่ 4 และถือว่าเฉพาะแต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เท่านั้นที่ไม่ตั้งใจขอทุเลาการ
บังคับในระหว่างฎีกา โปรดกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและอนุญาตให้จำเลยที่ 3 และที่
4 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 102)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจำนวน
205,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันที่ 25 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยก่อน
ฟ้องต้องไม่เกิน 5,140 บาท

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 75,74)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใดหา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำ
สั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 90)

วันนัดพิจารณาหลักประกัน จำเลยที่ 3 ที่ 4 แถลงขอนำนายเกียรติชัยรัตน
มหาวงศ์มาค้ำประกันการชำระหนี้ต่อโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ดังกล่าว (อันดับ 95) จำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยที่ 3 ที่ 4 จะนำหลักประกันซึ่งเป็นของจำเลยที่ 3 ที่ 4 เอง
หรือหลักประกันซึ่งเป็นของบุคคลอื่นมาวางเป็นประกันตามคำสั่งของศาลฎีกาก็ได้
จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันที่นายเกียรติชัยนำมาวาง แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว จำเลยที่ 3 ที่ 4 จะนำหลักประกันซึ่งเป็นของจำเลยที่ 3 ที่ 4 เอง
หรือหลักประกันซึ่งเป็นของบุคคลอื่นมาวางเป็นประกันตามคำสั่งของศาลฎีกาก็ได้
จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันที่นายเกียรติชัยนำมาวาง แล้วดำเนินการต่อไป

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>